

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 526/2537

บริษัทบุญสิทธิ จำกัด

โจทก์

นายเซ็งเอี้ยวหรือเซงเอี้ยว แซ่ก้วย กับ

พวก

จำเลย

นายเซ็งเอี้ยวหรือเซงเอี้ยว แซ่ก้วย ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นางปักลั้ง สิมะวิบูลย์ ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา มีโอกาสชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 168)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์ไปจดทะเบียนการเช่าให้แก่จำเลยทั้งสองมีกำหนด
20 ปี นับแต่วันที่ 9 มีนาคม 2516 โดยให้โจทก์เป็นผู้เสียค่าอากรแสตมป์และค่า
ธรรมเนียมในการทำสัญญาเช่าและจดทะเบียน คำขออื่นให้ยกและยกฟ้องโจทก์

โจทก์และจำเลยทั้งสองอุทธรณ์ เฉพาะอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองนั้น ศาลชั้น
ต้นมีคำสั่งว่า จำเลยทั้งสองทั้งอุทธรณ์ จำเลยทั้งสองจึงอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า คำสั่งทั้งอุทธรณ์นั้นเป็นอำนาจของศาลอุทธรณ์ที่จะสั่ง
ศาลชั้นต้นมีคำสั่งเสียเองจึงไม่ชอบจึงพิพากษายกคำสั่งศาลชั้นต้นและให้จำหน่ายคดี

สำหรับอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองออกจากสารบบความของศาลอุทธรณ์กับพิพากษา ยืนให้โจทก์ไปจดทะเบียนการเข้าให้แก่จำเลยทั้งสองมีกำหนด 20 ปี นับแต่วันที่ 9 มีนาคม 2516

จำเลยทั้งสองฎีกา 2 ฉบับ คือฎีกาเรื่องการทิ้งอุทธรณ์และฎีกาคำพิพากษา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 157,155,153)

คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้โจทก์ไปจดทะเบียนการเข้าให้แก่จำเลยทั้งสองสำหรับ อุทธรณ์คำสั่งของจำเลยทั้งสอง ศาลอุทธรณ์ให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความศาล อุทธรณ์ จึงเป็นกรณีที่มิได้บังคับจำเลยทั้งสองให้ปฏิบัติตามอย่างไร ไม่มีเหตุจะทะเลาะการ บังคับ ให้ยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้โจทก์ไปจดทะเบียนการเข้าให้แก่จำเลยทั้งสองสำหรับ อุทธรณ์คำสั่งของจำเลยทั้งสอง ศาลอุทธรณ์ให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความศาล อุทธรณ์ จึงเป็นกรณีที่มิได้บังคับจำเลยทั้งสองให้ปฏิบัติตามอย่างไร ไม่มีเหตุจะทะเลาะการ บังคับ ให้ยกคำร้อง

(สมมาตร พรหมานุกูล-จงทรัพย์ เทียงธรรม-ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ